

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 961/2539

บริษัทเทคแพซิฟิค (สิงคโปร์) พีทีอี
จำกัด

โจทก์

บริษัทสิงค์-ไทย คอมพิวเตอร์ จำกัด

จำเลย

บริษัทเทคแพซิฟิค (สิงคโปร์) พีทีอี
จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 1271, มาตรา 295

โจทก์ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แล้วเมื่อมาศาลอุทธรณ์
จะพิพากษากลับให้ยกฟ้อง แต่ก็มีใช้คำพิพากษาถึงที่สุดที่เจ้าพนักงานบังคับคดี จะ
ถอนการบังคับคดีได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 295(3)
เพราะโจทก์ยังฎีกาอยู่ การยึดทรัพย์จึงยังคงมีอยู่ โจทก์ไม่จำเป็นต้องขอให้ศาลฎีกาสั่ง
ยึดทรัพย์ของจำเลยซ้ำอีก

ความ ว่า โจทก์ ฎีกา เนื่องจาก โจทก์ ชนะคดี ใน ศาลชั้นต้น และ ใน ระหว่าง
การ พิจารณา ของ ศาลอุทธรณ์ โจทก์ ได้ ทำการ บังคับคดี โดย ได้ นำ เจ้าพนักงาน
บังคับคดี ยึดทรัพย์สิน ของ จำเลย คือ เมาส์ (Mouse) จำนวน 100 ชุด หรือ 10
กล่อง ราคา 400,000 บาท และ ได้ เก็บรักษา ไว้ ที่ สถานที่ รักษา ทรัพย์ ของ กรม

บังคับคดี ต่อมา ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง หาก โจทก์ ชนคดี ใน ชั้นฎีกา จะ เป็นการ ยาก ที่ จะ บังคับ เอา กับ ทรัพย์สิน ของ จำเลย ดังนั้น เพื่อ เป็นการ ค้ำครอง ประโยชน์ ของ โจทก์ ไว้ ใน ระหว่าง พิจารณา ของ ศาลฎีกา ขอให้ ศาล โปรด มี คำสั่ง ให้ ยึดทรัพย์สิน ดังกล่าว ของ จำเลย ไว้ จนกว่า ศาลฎีกา จะ มี คำพิพากษา โปรด อนุญาต

หมายเหตุ จำเลย แฉลง คัดค้าน (อันดับ 222)

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน ให้ โจทก์ จำนวน 480,146.31 ดอลลาร์ สิงคโปร์ โดย ให้ คิด เป็น เงิน ไทย ตาม อัตรา แลกเปลี่ยน โดย เฉลี่ย ของ ธนาคารพาณิชย์ ใน วันที่ ศาล พิพากษา

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ ฎีกา (อันดับ 213)

คดี อยู่ ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลฎีกา

โจทก์ ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 218)

ศาลชั้นต้น ได้สวณ คำร้อง แล้ว มี คำสั่ง ให้ รวบรวม ถ้อยคำ สำนวน ส่ง ศาลฎีกา เพื่อ พิจารณา สั่ง ต่อไป (อันดับ 225)

คำสั่ง

โจทก์ ได้ ดำเนินการ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ของ ศาลชั้นต้น แล้ว แม้ ต่อมา ศาลอุทธรณ์ จะ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ ก็ มิใช่ คำพิพากษาถึงที่สุด ที่ เจ้าพนักงาน บังคับคดี จะ ถอน การ บังคับคดี ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพ่ง มาตรา 295(3) เพราะ โจทก์ ยัง ฎีกา อยู่ การ ยึดทรัพย์ จึง ยัง คง มี อยู่
โจทก์ ไม่จำต้อง ขอให้ ศาลฎีกา สั่ง ยึดทรัพย์ ของ จำเลย ซ้ำ อีก ให้ยก คำร้อง ค่า
คำร้อง เป็น พับ

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุนทร นักวิเชียร-ถวิล อินทรักษา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ